

1503310-13.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2287172/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20942499 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 3372/21/942 - DEL.SEC.2ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503310-13.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503310-13.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2287172/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20942499 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 3372/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2287172 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 3372/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2287172/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON MICHAEL DA SILVA GUIMARAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de MAICON MICHAEL DA SILVA GUIMARÃES, em 17 de novembro de 2021, imputando-lhe uma das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 01/03).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 16h20min, na Avenida Herbert de Souza, altura do nº 50, Jardim Santa Rita de Cassia, nesta cidade, MAICON MICHAEL DA SILVA GUIMARÃES trazia consigo, para fins de tráfico, 33 (trinta e três) microtubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína, pesando 18,7g (dezoito gramas e sete decigramas), e 16 (dezesesseis) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL - (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 30,8g (trinta gramas e oito decigramas), substâncias entorpecentes (droga), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

O Réu foi notificado (fls. 80) e apresentou defesa prévia (fls. 83/84).

Decisão de fls. 86/87 recebeu a denúncia, designando audiência de instrução, debates e julgamento.

Mandado de fl. 125 retornou positivo para citar e intimar o Réu.

A prova proposta pelas partes foi produzida.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público e a Defesa, em audiência, manifestaram-se pela desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares, adentro diretamente ao mérito da ação.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está parcialmente comprovada.

É o que se verifica por meio do Auto de Prisão em Flagrante e demais peças que o acompanham (fls. 04/08), Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), Laudo de Constatação de Substância (fls. 15), e Exame Químico Toxicológico de fls. 56/57, positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Moniquele Aparecida Matias de Aguiar e Sidney Vasconcelos Mello narraram que, durante patrulhamento de rotina, por volta das 16h26, notaram um indivíduo que estava na rua e que, ao ver a viatura, evadiu-se para dentro de um condomínio. Nesse momento, desembarcaram da viatura e foram ao encalço de tal indivíduo. Embora ele tenha conseguido pular o muro de volta para a rua, foi detido do lado de fora. Foi identificado como Maicon Michael da Silva Guimarães e, em revista corporal, localizaram dentro de sua blusa trinta e três porções de substância análoga à cocaína e dezesseis porções de substância análoga à maconha, além de trezentos reais em sua mão e setenta reais em seu bolso, totalizando R\$370,00 (trezentos e setenta reais). Questionado, Maicon afirmou apenas que estava traficando desde a manhã, sendo conduzido à Delegacia.

Ressalto, antes de prosseguir, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Interrogado pela Autoridade Policial, o Réu disse que estava em situação de rua e que é usuário de drogas. Disse que estava comprando drogas quando viu a viatura da guarda municipal e, assim, saiu correndo juntamente com a pessoa que estava lhe vendendo entorpecentes. Ao correr, viu quando o outro homem atirou a sacola com drogas no chão e a pegou, colocando no bolso de sua blusa. Sobre o dinheiro

encontrado, afirmou que pegou de dentro da sacola e que provavelmente seria da venda de drogas do outro indivíduo. Negou a propriedade do entorpecente.

Em Juízo, o Réu Maicon Michael da Silva Guimarães não compareceu, apesar de estar respondendo a este processo em liberdade.

A ação penal é parcialmente procedente.

Conforme discorrido, o Réu foi avistado pelos guardas municipais que prestaram depoimentos nos autos e, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga a pé, adentrando em um condomínio próximo ao perceber que um carro saía do local. O local é conhecido pelos guardas por ser local onde se pratica o comércio de entorpecentes. O Réu foi perseguido e capturado, sendo encontrado em seu poder a quantidade de entorpecentes descrita no auto de exibição e apreensão já mencionados, bem como valores em dinheiro. Os guardas não narraram terem visto o Réu efetivamente praticando atos de venda de entorpecentes e a quantidade de drogas encontrada em seu poder foi considerada, pelo próprio MP, como condizente com delito de posse de entorpecentes para uso próprio, sendo requerido pelo Parquet a desclassificação do delito a ele imputado para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Ante o requerimento elaborado pelo Ministério Público ao final da instrução, diante das provas produzidas, e considerando o sistema penal acusatório, sob pena de o juízo afastar-se da sua imparcialidade, de rigor é que a ação penal seja julgada parcialmente procedente, desclassificando-se a conduta imputada ao Réu para aquela prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Passo à aplicação da medida cabível.

O Réu é reincidente, o que afasta as hipóteses de concessão dos benefícios legais previstos na Lei n. 9.099/95. Ainda em razão da reincidência, a medida cabível na espécie é a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6 meses.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e assim o faço para desclassificar o delito imputado a MAICON MICHAEL DA SILVA GUIMARÃES para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas e, assim, a ele impor medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6 meses.

Recurso em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada. Decreto a perda, em favor da União, dos valores apreendidos com o Réu (fls. 11).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, expeça-se o necessário para início do cumprimento da medida a ele imposta.

Por fim, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Campinas, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA